

[11-1] [주의, 통보] 사항

1. 제 목 : 관리하수급인 하도급 계약관리 소홀
2. 조치부서 : ㉠㉠㉠㉠처(주의), ㉡㉡㉡㉡처(통보)
3. 관 련 자 : <<지역본부 과장 토목4급 FFF(주의)
(현 소속 : □□□□사업단 과장 토목4급)
▣▣▣지역본부 차장 기계 3급 GGG(주의)
<<지역본부 과장 토목 4급 HHH(주의)
(현 소속 : <<지역본부 ㉡㉡사업본부 과장 토목 4급)
ㄻㄻㄻㄻ지역본부 과장 건축 4급 III(주의)
▣▣▣지역본부 ㉠㉠사업본부 주임 건축 6급 JJJ(주의)
(현 소속 : ▣▣▣지역본부 주임 건축6급)
▣▣▣▣▣지역본부 과장 건축 4급 KKK(주의)
▽▽지역본부 차장대우 건축 4급 LLL(주의)
(현 소속 : <<지역본부 ◆◆사업본부 차장대우 건축 4급)
▽▽지역본부 과장 건축 4급 MMM(주의)
▣▣▣지역본부 과장 건축 4급 NNN(주의)
(현 소속 : ㉡㉡㉡㉡㉡처 과장 건축 4급)
▣▣▣▣▣지역본부 과장 건축 4급 OOO(주의)
(현 소속 : □□□□□□□처 과장 건축 4급)

4. 내 용 :

위 관련자 중 토목 4급 FFF는 2017. 1. 31.부터 4. 24.까지 안성** B-6 BL

아파트 건설공사 3공구의 토목감독 업무를, 기계 3급 GGG은 2016. 11. 9.부터 현재까지 고양** 수질복원센터(2단계) 건설공사의 소장 업무를, 토목 4급 HHH은 2017. 1. 31.부터 7. 31.까지 화성**2 A7BL 아파트 건설공사 11공구 및 제1중학교 신축공사의 토목감독 업무를, 건축 4급 III은 2015. 12. 3.부터 현재까지 아산** 업무4BL 행복주택건설공사 1공구의 건축감독 업무를, 건축 6급 JJJ은 2015. 5. 31.부터 2016. 3. 2.까지 파주** A-20BL 아파트 건설공사 16공구 건축감독 업무를, 건축 4급 KKK은 2014. 9. 1.부터 현재까지 대구**1 주거환경개선지구 아파트 건설공사 1공구의 건축감독 업무를, 건축 4급 LLL는 2015. 2. 5.부터 2016. 2. 1.까지 강릉** B-2BL 아파트 건설공사 4공구의 건축감독 업무를, 건축 4급 MMM은 2015. 8. 17.부터 현재까지 강릉** B-1BL 아파트 건설공사 3공구의 건축감독 업무를, 건축 4급 NNN는 2015. 7. 31.부터 2017. 1. 30.까지 인천**2 2BL 아파트 건설공사 10공구의 건축감독 업무를, 건축 4급 OOO은 2014. 12. 26.부터 2016. 1. 31.까지 대구*** A-7BL 아파트 건설공사 4공구의 건축감독 업무를 담당하였다.

「공사관리지침」에 따르면 건설현장에서 관리하수급인³²⁾과 지정 기간 내에 하도급 계약을 체결하고자 하는 경우에는 건설공사 하도급 심사기준에 따라 자체 심사를 한 후 하도급계약심사위원회의 심사를 거쳐야 하며, 총 점수가 일정 점수(94~96점) 미만인 때에는 수급인에게 하수급인의 변경 등을 요구하도록 규정하고 있다.

이에 대하여 감사실에서는 2014. 11월 위 규정을 위반하여 하도급 계약이 체결되지 않도록 지도, 관리 및 업무 관련 시스템 개선을 요구한 바 있으며, 이에 따라

32) LH공사 현장에서 하수급인이 부실시공, 안전사고 발생, 대금체불 등의 문제를 야기할 경우 1~3년의 범위에서 부실하수급인으로 지정하여 신규 하도급계약을 제한

[그림 3] COTIS 관리하수급인 입력통제 현황

자료 : COTIS(건설관리) 하도급 계약내용 입력화면

- 51 -

또한, 고양** 수질복원센터(2단계) 건설공사의 경우에는 하도급 통지된 계약업체가 관리하수급 대상인임을 인지하고 하도급 심사기준 미달에 따른 계약변경을 요구한 바 있으나, 하도급사의 이의신청에 대한 확인을 소홀³³⁾히 하여 실지감사 종료일 이후인 2017. 9. 13.에서야 계약해지(변경)촉구를 하였다.

[표 30] 관리하수급인 계약체결현황 (2015.1.~ 현재)

관리하수급인			참여현장..				비고
업체명 (대표자)	하도급 공종	지정기간	공사명	수급업체	공사기간	하도급 계약일	
토건(주) (김*옥)	토공사	2016.11.9. ~ 2017.11.8.	안성 B-6BL 아파트건설공사 3공구	**건설 (주)	2016.12.30. ~ 2019.11.28.	2017. 2.20.	공사중
			고양** 수질복원센터(2단계) 건설공사	**산업 (주)	2015.4.1. ~ 2017.5.31.	2017. 2.24.	준공
			화성**2 A7BL 아파트 건설공사 11공구 등	주식회사 **	2017.4.21. ~ 2017.4.21.	2017. 4.21.	공사중
(주)**플랜 (김*산)	철근콘크리트공사	2015.3.9. ~ 2017.3.8.	아산** 업무4BL 행복주택 건설공사 1공구	**주택	2015.12.3. ~ 2018.9.15.	2016. 7.12.	공사중
(주)** 도시개발 (정*수)	철근콘크리트공사	2013.12.31. ~ 2015.12.30.	파주** A-20BL 아파트건설공사 16공구	**산업 개발(주)	2015.5.31. ~ 2017.10.31.	2015. 7.27.	공사중
			대구**1 주거환경개선지구 아파트 건설공사 1공구	**공영 (주)	2014.12.13. ~ 2017.6.8.	2015. 3. 3.	준공
건설(주) (박*진)	철근콘크리트공사	2014.1.9. ~ 2016.1.8.	강릉 B-2BL 아파트건설공사 4공구	*** 건설(주)	2015.7.31. ~ 2018.7.19.	2015.11. 2.	준공
산업(주) (최*홍)	석공사	2016.6.8. ~ 2017.6.7.	강릉 B-1BL 아파트건설공사 3공구	**건설 (주)	2015.7.31. ~ 2018.7.19.	2016.10.26.	공사중
			인천**2 2BL 아파트건설공사 10공구	(주)** 산업	2015.9.29. ~ 2017.9.22.	2016.12.23.	공사중
			인천**2 15BL 아파트건설공사 11공구	(주)** 산업	2015.11.1. ~ 2017.9.3.	2016.12.21.	준공 (감리)
전공(주) (공*복)	전기공사	2013.3.29. ~ 2015.3.28.	대구* A-7BL 아파트,건설공사 4공구	**건설 (주)	2015.2.17. ~ 2017.2.27.	2015. 2.13.	준공

자료 : COTIS(건설관리) 하도급현황 발체 재구성

33) ‘관리하수급인(**토건) 관련 하도급계약 변경 요구에 대한 회신’(금산** 제17-101호(2017.05.31))을 통해 해당 하도급사가 관리하수급인 지정처분효력정지 가처분 신청 중이므로 기각 시 계약변경 예정이라고 회신하였으나, 회신 당일이 심문기일로서 신청이 받아들여지지 않았음에도 후속조치(변경촉구 등)를 미 이행하였음.

이에 대하여 일부 현장에서는 관리하수급인의 사업자 등록증 신규 발급 등으로 COTIS의 통제 기능이 작동하지 않아 하도급 승인 대상으로 인지할 수 없었다고 주장하나, 전산시스템은 보조 수단일 뿐 「공사관리 지침」에 따라 ‘하수급인 면담서’ 등을 통해 관리하수급인 대상여부 및 관리기간 등을 면밀히 확인하여야 했다.

위와 같은 관리하수급인에 대한 하도급 계약 검토 소홀로 승인 절차를 통해 하수급인 변경 요구 등의 제재가 필요한 하도급 계약이 아무런 통제 없이 체결·이행됨에 따라 관리하수급인 제도의 실효성을 약화시키는 결과를 초래하였다.

5. 조치할 사항

●●●●처장은

관리하수급인의 하도급 계약관리를 소홀히 한 관련자 토목 4급 FFF, 기계 3급 GGG, 토목 4급 HHH, 건축 4급 III, 건축 6급 JJJ, 건축 4급 KKK, 건축 4급 LLL, 건축 4급 MMM, 건축 4급 NNN, 건축 4급 OOO에 대해 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).

○○○○처장은

하도급 계약 서류의 적정성 검토를 시행하지 않은 인천**2 15BL 아파트 건설 공사 11공구의 건설사업관리용역업자((주)종합건축사사무소 **건축)에 대하여 제재를 검토하시기 바랍니다(통보).